

قانون

انشاء صندوق تقاعد أطباء الاسنان

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٣٣ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣

كما عدّل بموجب القانون رقم ٤٨٦/٢٠٠٢، المنشور في عدد الجريدة الرسمية
رقم ٦٩ تاريخ ١٩/١٢/٢٠٠٢.

قانون رقم ٤٨٦
تعديل المرسوم الاشتراعي
رقم ٨٣/١٣٣
تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦
انشاء صندوق تقاعد اطباء الاسنان

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة:

- صدق اقتراح القانون الرامي الى تعديل المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٣٣ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ (انشاء صندوق تقاعد اطباء الاسنان) كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعيدا في ١٢ كانون الاول ٢٠٠٢

الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

قانون

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٣٣ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ انشاء صندوق تقاعد اطباء الاسنان

الفصل الاول

الصندوق-انشاؤه-موارده

المادة الاولى:

انشى لدى كل من نقابتي اطباء الاسنان صندوق خاص للتقاعد.

المادة ٢:

تتألف موارد الصندوق من:

أ- رسم طابع يصدره مجلس النقابة، يلصق على الوصفات والتقارير والفواتير وجميع الاوراق التي لها علاقة بطب الاسنان والتي يعود تحديد قيمتها الى الجمعية العامة، على ان يخضع رسم الطابع لتصديق وزيرى المالية والصحة العامة.

ب- رسم انتساب الى الصندوق تقرره الجمعية العامة ويستوفى عند تسجيل طبيب الاسنان في جدول النقابة.

ج- رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل ١٥ ايلول من كل سنة من جميع اطباء الاسنان العاملين.

د- نسبة مئوية تصاعدية تحتسب على اساس قيمة ضريبة الدخل المستوفاة من الخزينة، على اساس التصريح القانوني الذي يقدمه طبيب الاسنان، تقررها الجمعية العامة، ولا تحسم من اصل الضريبة المستحقة للخزينة، وتستوفى في مهلة شهر واحد من تاريخ صدور جداول التكليف الاساسية. ان عدم دفع الرسم التقاعدي والنسبة المئوية على ضريبة الدخل ضمن المهل المحددة يعرض طبيب الاسنان لمنعه من ممارسة المهنة بقرار يتخذه مجلس النقابة.

هـ - تمّ التعديل وفق القانون النافذ حكماً رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٧:

- رسم اثنان بالمئة من القيمة (F.O.B) على جميع الأدوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب حصراً في عيادته والآلات والمعدات المستوردة من الخارج والمتعلقة بطبيب الأسنان وعلى الفراشي والمعاجين وأدوية الغرغرة، وذلك بواسطة طوابع أجاز لمجسلي نقابة أطباء الأسنان في لبنان ولبنان الشمالي اصدارها وبإشراف نقيبي أطباء الأسنان في لبنان ولبنان الشمالي، وتلصق الطوابع على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي وتختتم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة العامة عليها، ولا يجوز اخراج البضاعة من الجمرک إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.

تحدد دقائق تطبيق تحصيل هذا الرسم بقرار مشترك يصدر عن وزيرى المالية والصحة العامة.

و- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية السنة.

ز- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.

ح- رسم اعلاني على المنتوجات المتعلقة بصحة الفم والاسنان يحدد بالاتفاق مع السلطات المختصة.

ط- عائدات اموال الصندوق.

المادة ٣:

يلصق اطباء الاسنان على جميع الوصفات والتقارير والفواتير وجميع الاوراق الاخرى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون الطابع المنصوص عليه في المادة الثانية فقرة «أ».

المادة ٤:

يستوفى من طبيب الاسنان للصندوق التقاعدي:

أ- رسم يوازي ٥٠٪ (خمسون بالمئة) من قيمة المعاش التقاعدي الشهري عند تسجيل شهادته الطبية.

ب- رسم يوازي ٥٠٪ (خمسون بالمئة) من قيمة المعاش التقاعدي الشهري عند تسجيل كل شهادة اختصاص.

تعديل هذه الرسوم بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق.

الفصل الثاني

ادارة الصندوق

المادة ٥:

تدير الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء:

أ- النقيب رئيساً.

ب- ثلاثة اطباء اسنان ينتخبهم مجلس النقابة من بين اعضائه لمدة سنة قابلة للتجديد.

ج- ثلاثة اطباء اسنان تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط ان يكون مضى على انتسابهم الى النقابة عشر سنوات على الاقل.

لا يجوز لطبيب اسنان ان يكون عضواً في اللجنة اذا صدر في حقه حكم عن المجلس التأديبي أو عن محكمة، بجناية أو بجنحة شائنة.

المادة ٦:

تنتخب اللجنة من بين اعضائها، بالاقتراع السري، بعد الجمعية العامة العادية، اميناً للسر واميناً للصندوق.

المادة ٧:

تجتمع اللجنة مرة كل شهر في دار النقابة للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات. ويحق للرئيس ان يطلب دعوة اللجنة كلما دعت الحاجة. لا يكون اجتماع اللجنة قانونياً الا اذا حضرته اكثرية الاعضاء الذين تتألف منهم اللجنة قانوناً، وذلك بناء على دعوة خاصة يرسلها امين السر الى كل من الاعضاء. في حال غياب الرئيس يرأس اللجنة امين السر. تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية. وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

المادة ٨:

يجب ان تحمل عمليات ادارة الصندوق توقييع كل من الرئيس وامين السر وامين صندوق اللجنة. يضبط القيود امين الصندوق تحت مسؤوليته المباشرة وفقاً للقواعد المتبعة في مسك الدفاتر.

المادة ٩:

تضبط المحاسبة العامة للصندوق من قبل محاسب محلف لدى المحاكم وتوضع الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد لدى ورودها في مصرف أو اكثر مسجل في لائحة المصارف.

المادة ١٠:

للجمعية العامة غير العادية حق تعيين ثلاثة مراقبين على الاكثر لتدقيق اعمال الصندوق. اذا ارتكبت اخطاء في ادارة الصندوق، أو حصلت اختلاسات يتحمل المسؤول أو المسؤولون في لجنة الادارة، بصورة شخصية، كامل التعويض عن الاضرار الناتجة عن ذلك. ولا يحول هذا دون ملاحقتهم جزائياً. تكف يدهم فور مباشرة الملاحقة وتجرى انتخابات في خلال خمسة عشر يوماً لملء المراكز الشاغرة.

المادة ١١:

تضع لجنة ادارة الصندوق الموازنة السنوية وتعرضها على مجلس النقابة الذي يرفعها بعد درسها الى الجمعية العامة التي تلتئم لاجراء الانتخابات السنوية لمجلس النقابة. واذا لم تجتمع الجمعية العامة في موعد اجتماعها السنوي تطبق على الموازنة احكام السنة السابقة، وذلك الى ان تصدق الجمعية العامة الموازنة الجديدة.

المادة ١٢:

تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية، بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بترخيص من نقابتي اطباء الاسنان.

المادة ١٣:

تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للاحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة وبيعها باكثر من قيمتها وما الى ذلك من المخالفات.

الفصل الثالث

في شروط التقاعد

المادة ١٤:

يستفيد من المعاش التقاعدي:

أ- كل طبيب اسنان لبناني بلغ الرابعة والستين من عمره ومضى على تسجيله في جدول التقاعد مدة ثلاثين سنة، بشرط ان يطلب احواله على التقاعد.

ب- كل طبيب اسنان لبناني اصيب بعجز كامل دائم يمنعه من ممارسة مهنته او اي عمل آخر شرط انتسابه الى النقابة.

ج- عائلة طبيب الاسنان اللبناني المحددة في المادة السابعة عشرة من هذا القانون وذلك في حال وفاة طبيب الاسنان شرط انتسابه الى النقابة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً من تاريخ نيله شهادة طب الاسنان واستيفائه الشروط القانونية.

لا تدخل في مدة الثلاثين سنة المعنية في الفقرة الاولى من هذه المادة المدة التي يشطب فيها طبيب الاسنان من جدول النقابة.

للجنة التقاعد ان توصي الى الجمعية العامة بتعديل المعاش التقاعدي الى الحد الذي تسمح به امكانات صندوقها.

المادة ١٥:

طبيب الاسنان الذي اصيب بعجز كامل مؤقت يمنعه من ممارسة مهنته الطبية يعطى تعويضاً شهرياً يوازي قيمة المعاش التقاعدي الشهري ويصرف بناء على قرار من مجلس ادارة الصندوق. ويعود الى هذا المجلس قرار توقيف صرف التعويض اذا ثبت له زوال العجز وعودة طبيب الاسنان الى مزاولة عمله.

المادة ١٦:

ان معاش التقاعد أو العجز المقرر لطبيب الاسنان أو المعاش الذي يمكن ان يستحق له فيما لو جرت تصفية هذا المعاش يوم وفاته، يدفع لافراد عائلته وفقاً للشروط المحددة في المواد اللاحقة من هذا القانون.

المادة ١٧:

ان افراد عائلة طبيب الاسنان المتوفي الذين لهم الحق في المعاش هم اللبنانيون فقط من:
أ-الزوجة أو الزوجات الشرعيات بشرط ان لا يتعاطين عملاً مأجوراً.

ب-الزوج غير القادر على كسب العيش.

ج-١: الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والاعلاء غير القادرين على كسب العيش، ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم ثبتت بمعرفة لجنة طبية تؤلفها ادارة الصندوق لهذه الغاية.

٢: البنات العازبات بشرط الا يتعاطين عملاً مأجوراً.

١-الاب والام:

أ- في حالة عدم القدرة على كسب العيش.

ب- الا يكون للأبوين ولد آخر بالغ سن الرشد وله محل اقامة دائم في لبنان او يتعاطى عملاً مأجوراً لا يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور وغير مصاب بعلّة تامة بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند «٣» فقرة «أ».

المادة ١٨:

يوزع المعاش نسباً متساوية على مستحقيه. في حال تعدد الزوجات، تعطى جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة.

اذا توفي طبيب الاسنان أو المتقاعد عن زوجة أو زوجات حوامل اعيد توزيع المعاش عند الولادة، بنسبة متساوية على المستحقين.

المادة ١٩:

يقطع نهائياً المعاش التقاعدي:

أ- عن الاولاد عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الحالات الآتية:

١- اذا كانوا في حالة الدراسة، فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم الجامعية بشرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملاً مأجوراً.

- ٢- اذا كانوا مصابين بعلّة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم ثبتت للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا القانون، ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.
- ب- عن الزوجات والامهات والبنات عند زواجهن أو تعاطيهن عملاً مأجوراً.
- ج- عن الاب والام عند انعدام احد الشروط المنصوص عليها في البند «٤» من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.

المادة ٢٠:

يفقد طبيب الاسنان الحق بالمعاش التقاعدي في الحالات الآتية:

- أ- اذا جدد تسجيله لدى النقابة أو اي نقابة اجنبية.
- ب- اذا مارس مهنته في عيادة خاصة به او في عيادة زميل له عن طريق الاستشارات أو اتى عملاً من شأنه مزاحمة زملائه أو الاضرار بمصالحهم.
- ج- اذا اتى عملاً يتنافى مع كرامة طبيب الاسنان.
- د- اذا اشتغل في مهنة اخرى لا تتمانع مع ممارسة طبابة الاسنان من دون ان يبلغ النقيب ويحصل على اجازة مسبقة من لجنة الادارة.

المادة ٢١:

على كل طبيب اسنان قبض معاشاً تقاعدياً خلافاً لاحكام المادة السابقة ان يعيد ما قبضه دون حق الى صندوق التقاعد.

المادة ٢٢:

لا يستفيد من معاش التقاعد:

- أ- أطباء الاسنان الذين شطبوا من الجدول بقرار تأديبي يذكر ذلك وفي هذه الحال يبقى ما دفعوه حقاً مكتسباً لصندوق التقاعد.
- ب- اطباء الاسنان المنتسبين والمتأخرين عن تسديد اشتراكاتهم الذين لم يكونوا دفعوا كامل الرسوم المفروضة في خلال ستة اشهر بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

عدّلت المادة ٢٢ وصدرت في الجريدة الرسمية عدد ٣٤ تاريخ ١٩/٧/٢٠٠٣:

« لا يستفيد من معاش التقاعد اطباء الاسنان الذين شطبوا اسمائهم من الجدول بقرار تأديبي قطعي وفي هذه الحال يبقى ما دفعوه حقاً مكتسباً لصندوق التقاعد ».

- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم ٤٨٦/٢٠٠٢.

الفصل الرابع احكام مختلفة

المادة ٢٣:

تبت لجنة الادارة طلبات الاستفادة من معاش التقاعد بقرار معلل. يقبل هذا القرار الاستئناف امام محكمة الاستئناف المعنية وفقاً للاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة ٢٤:

لا يخصص معاش التقاعد ولا يدفع الا بناء على طلب طبيب الاسنان. وفي حال رفض الطلب لعدم توافر الشروط المطلوبة، يمكن تجديده عند اتمام هذه الشروط.

المادة ٢٥:

لا يجوز حجز معاش التقاعد ولا التنازل عنه.

المادة ٢٦:

تدفع قيمة معاش التقاعد في ختام كل ثلاثة اشهر، ولا يمكن ان تتجاوز مدفوعات التقاعد موارد الصندوق السنوية. حتى اذا وجد عجز خفضت المعاشات وفقاً للاموال المتوافرة، وليس لاطباء الاسنان أو لورثتهم الذين تخفض معاشاتهم السنوية في هذه الحالة حق الرجوع الى صندوق مجلس النقابة أو الى صندوق التقاعد ومطالبته بالفرق، ولو تحقق وفر في السنة أو في السنوات اللاحقة.

المادة ٢٧:

تقترح لجنة الادارة، بالاتفاق مع مجلس النقابة، نظاماً داخلياً لقواعد تطبيق هذا القانون.

المادة ٢٨:

بدءاً من تاريخ انشاء الصندوق والى ان يصبح من الممكن توافر الشروط القانونية للتقاعد، يستفيد طبيب الاسنان من معاش تقاعدي كما يلي:

- ١- ثلث قيمة المعاش الاساسي اذا انقضى على قيده في النقابة عشر سنوات بدون انقطاع.
 - ٢- نصف المعاش الاساسي اذا انقضى على قيده في النقابة خمسة عشرة سنة بدون انقطاع.
 - ٣- كامل المعاش الاساسي اذا انقضى على قيده في النقابة عشرون سنة فما فوق بدون انقطاع.
- اما اذا انقضى على قيد الطبيب في النقابة اقل من عشر سنوات حق له تعويض يوازي معاش شهر عن كل سنة.

(ابتداء من العام ٢٠١٣ يتوقف العمل بهذه المادة بعد انقضاء ثلاثين سنة على انشاء صندوق التقاعد.)

المادة ٢٩:

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون أو غير المتفقة ومضمونه، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم ١٣٣ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣.

المادة ٣٠:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

النظام الداخلي
لصندوق تقاعد أطباء الأسنان
في لبنان

النظام الداخلي لصندوق تقاعد أطباء الأسنان في لبنان

إن لجنة إدارة صندوق تقاعد أطباء الأسنان في لبنان
بناءً على المادة ٢٧ من القانون رقم ٤٨٦/٢٠٠٢
بناءً على الفقرة السادسة من المادة ١١ من القانون رقم ٤٨٤/٢٠٠٢
بناءً على موافقة مجلس نقابة أطباء الأسنان،

ومصادقة وزارة الصحة العامة
وموافقة الجمعية العامة لنقابة أطباء الأسنان في لبنان

ينشر النظام الداخلي لصندوق تقاعد أطباء الأسنان المؤلف من:

الفصل الأول: إدارة الصندوق.

الفصل الثاني: موارد الصندوق والعقوبات.

الفصل الثالث: السنة المالية وإدارة الحسابات.

الفصل الأول

إدارة الصندوق

المادة ١ -

- تُدير صندوق التقاعد اللجنة المنصوص عليها في المواد الخامسة وما يليها من القانون رقم ٤٨٦ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٢، يعاونها موظفون من خارجها. وتتناول صلاحياتها بصورة خاصة:
- أ- الإشراف على تحصيل أموال الصندوق وحفظها في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة في لبنان.
- ب- وضع موازنة الصندوق السنوية وعرضها على مجلس النقابة الذي يُحيلها بعد درسها على الجمعية العامة العادية للتصديق.
- ج- الموافقة على صرف نفقات الصندوق بشرط التقيّد بالموازنة السنوية.
- د- تقرير قبول الهبات والأموال الموصى بها والمخصّصات.
- هـ- تعيين موظفي الصندوق وتحديد مرتباتهم وتقرير كلّ ما يتعلّق بهم.
- و- تقرير كلّ ما من شأنه تسيير أعمال الصندوق والمحافظة على حقوقه وإتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤوّل إلى تحسين أوضاعه بعد موافقة مجلس النقابة.
- ز- إقرار مقدار الإستفادة من الصندوق.

المادة ٢ -

- يتولّى أمين السرّ المنتخب وفقاً لأحكام المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٠٢/٤٨٦ إعداد الدراسات والمستندات ورفعها إلى لجنة الصندوق لإتخاذ القرارات اللازمة، ويقوم بالأعمال التي تكلفه إياها لجنة إدارة الصندوق، وينظّم السجلات والملفات الآتية:
- أ- السجلّ العام، وفيه تُدوّن تحت أرقام متسلسلة طلبات الإستفادة من الصندوق والكُتب الواردة إلى هذا الصندوق.
- ب- سجلّ القرارات، وفيه تُدوّن تحت أرقام متسلسلة، القرارات التي تتّخذها لجنة الصندوق.
- ج- سجلّ المستفيدين، وفيه تُقيّد أسماء المستفيدين من الصندوق مع كلّ ما يتقاضونه من جرّاء الاستفادة الممنوحة لهم.
- د- سجلّ المراسلات، وفيه تُدوّن المراسلات الصادرة عن اللجنة والموقّعة حسب الأصول وفقاً لأحكام المادة ٨ من القانون رقم ٢٠٠٢/٤٨٦.
- هـ- سجلّ الموظّفين، وفيه تُدوّن أسماء موظّفي الصندوق ومرتبّاتهم.
- و- ملفّ لكلّ موظف يتضمّن الوثائق والمعاملات المتعلقة به.
- ترقّم هذه السجلات ويُقرّها كلّ من الرئيس وأمين السرّ وأمين الصندوق.

المادة ٣ -

يقوم أمين الصندوق بشكل عام بتدقيق وتفتيش جميع المعاملات الحسابية من مقبوضات ومدفوعات يُجريها موظفو الصندوق، وهو مكلف بإطلاع اللجنة شهرياً على الوضع المالي للصندوق، ويقوم في شكل خاص بما يأتي:

أ- وضع مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة وعرضه على لجنة إدارة الصندوق لإقراره وإحالة على مجلس النقابة وفقاً لأحكام المادة ١١ من القانون رقم ٤٨٦/٢٠٠٢ ويعرضه على الجمعية العامة السنوية.

ب- ضبط كل القيود على مسؤوليته المباشرة وفقاً للقواعد المتبعة في مسك الدفاتر.

المادة ٤ -

يتألف مكتب صندوق التقاعد من:

أ- أمين الصندوق.

ب- محاسب لضبط القيود وجباية الرسوم. وتُطبق على المحاسب الجابي جميع القوانين التي تُطبق بحق موظفي المالية لجهة الكفالة المالية وغير ذلك.

ج- موظفين إضافيين يُعيّنون حسب مقتضيات المصلحة.

يحقّ للمراقبين المعيّنين بموجب المادة ١٠ من القانون رقم ٤٨٦/٢٠٠٢ إنتداب محاسب خبير أو أكثر لتدقيق سجلات دفاتر صندوق التقاعد.

الفصل الثاني

في موارد الصندوق والعقوبات

المادة ٥ -

تُحصّل واردات الصندوق المنصوص عليها في المواد ٢ وما يليها من القانون رقم ٤٨٦/٢٠٠٢ وفقاً لما يأتي:

أ- بموجب إيصالات رسمية يوقعها الموظف المكلف القبض والمنصوصة في الفقرة ب من المادة الخامسة من هذا النظام، وذلك بالنسبة إلى الواردات الآتية:

- رسم الإنتساب إلى الصندوق الذي يُستوفى عند تسجيل طبيب الأسنان في جدول النقابة.
- رسم التقاعد الذي يُستوفى من جميع أطباء الأسنان قبل ١٥ ايلول ضمناً من كل سنة.
- النسبة المئوية التقاعدية التي تُحسب على أساس قيمة ضريبة الدخل التي تُستوفى في مهلة شهر واحد من تاريخ صدور جداول التكاليف الأساسية.
- المنح والهبات والإكتتابات وما يوصى به للصندوق.

الرسم الذي يسدده طبيب الأسنان عن تسجيل شهادته في طب الأسنان وشهادة الاختصاص.
يستوفى من طبيب الاسنان للصندوق التقاعدي:

١- رسم يوازي ٥٠٪ (خمسون بالمئة) من قيمة المعاش التقاعدي الشهري عند تسجيل شهادته الطبية.

٢- رسم يوازي ٥٠٪ (خمسون بالمئة) من قيمة المعاش التقاعدي الشهري عند تسجيل كل شهادة اختصاص.

تعدل هذه الرسوم بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق بعد موافقة مجلس النقابة.
- رسم خاص بالعيادات المشتركة.

ب- بموجب قيد قيمة الطوابع التقاعدية المباعة بالتفصيل في سجل خاص من دون حاجة إلى تنظيم إيصالات بها .

- رسم واحد بالمئة من القيمة F.O.B على جميع الأدوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب حصراً في عيادته والآلات والمعدات المستوردة من الخارج والمتعلقة بطب الأسنان. وذلك بواسطة طوابع أُجيز لمجلس نقابة اطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي إصدارها ، باشراف نقيب اطباء الاسنان في لبنان ونقيب اطباء الاسنان في لبنان الشمالي. تُلصق الطوابع على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، وتُختتم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة العامة عليها ، ولا يجوز إخراج البضاعة من الجمرك إذا لم تُلصق هذه الطوابع على الفاتورة.

- رسوم العقود المنصوصة في قوانين النقابة.

- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة.

- رسم اعلاني على المنتوجات المتعلقة بصحة الفم والاسنان يحدد بالاتفاق مع السلطات المختصة.

- عائدات اموال الصندوق.

المادة ٦ -

تحدّد لجنة إدارة الصندوق مقدار رسم الطابع المنصوص في المادة ٢ من القانون رقم ٤٨٦ / ٢٠٠٢ البند أ ، والبند ب من المادة السادسة من النظام الداخلي وتعرضه على مجلس النقابة الذي يُحيله بدوره على الجمعية العامة لإقراره. وتلتزم اللجنة بإخضاع رسم الطابع لمصادقة وزير المالية والصحة في مهلة ١٥ يوماً من تاريخ إقراره في الجمعية العامة.

المادة ٧ -

إنّ عدم لصق الطابع على الوصفات والتقارير والفواتير وجميع الأوراق الأخرى التي لها علاقة بطب الأسنان والتي يعود تحديدها إلى الجمعية العامة يعرّض الطبيب لغرامة توازي خمسين مرة قيمة الطابع

يستوفيهما الصندوق فور إكتشاف المخالفة.
إذا تكرّرت المخالفة، يُحال الطبيب على المجلس التأديبي.
تُعرض على الجمعية العامة الأوراق التي يُلصق عليها الطابع كلّما دعت الحاجة سنة فسنة.

المادة ٨ -

تعرض اللجنة بواسطة مجلس النقابة على الجمعية العامة لإقرار كلّ الرسوم والواردات المنصوصة في الفقرات ب، ج و د من المادة ٢ من القانون رقم ٤٨٦/٢٠٠٢، وذلك كلّما دعت الحاجة إلى تعديلها سنة فسنة.

المادة ٩ -

إن عدم دفع الرسوم المنصوصة في الفقرات ب، ج و د من المادة ٢ من القانون ٤٨٦/٢٠٠٢ وعند الاستحقاقات العائدة لكل منها، يُعرض طبيب الأسنان لمنعه من مزاولة المهنة. تتخذ اللجنة قرار المنع بعد عرضه على مجلس النقابة للموافقة.

الفصل الثالث السنة المالية وإدارة الحسابات

المادة ١٠ -

تبتدأ السنة المالية لصندوق التقاعد في اول تشرين الأول وتنتهي في ٣٠ أيلول من السنة المالية.

المادة ١١ -

تقفل الحسابات في نهاية السنة المالية وتنظم بها ميزانية مرفقة ببيان الإيرادات والنفقات.

المادة ١٢ -

تناقش الميزانية المالية وتعرض مع صورة عن تقرير لجنة ادارة صندوق التقاعد على مجلس النقابة ثم على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي للمصادقة عليها.

المادة ١٣ -

تتألف ميزانية صندوق التقاعد من البنود التالية:

١- الميزانية :

١-١ الموجودات:

- العقارات
- التجهيزات
- المفروشات
- الأصول المالية (اكتتابات) وما يوصى به للصندوق
- ذمم الأطباء
- الحسابات المالية (مصارف، صندوق)

١-٢ المطلوبات:

- الاحتياطات
- ذمم دائنة

٢- النتيجة:

١-٢ الأعباء:

- المدفوعات التقاعدية
- المطبوعات والقرطاسية
- الإيجار
- أعباء تأجيرية
- المساعدات

٢-٢ الإيرادات:

- إيرادات الطوابع
- إيرادات الانتسابات
- إيرادات الاشتراكات السنوية
- إيرادات التسجيل
- الهبات
- المخصصات (ريع المؤتمرات، عائدات النشاطات والاعلانات والرعاية...)
- الفوائد المالية

المادة ١٤-

تُمسك حسابات صندوق تقاعد أطباء الأسنان وفقاً للأسس العلمية المالية وتتضمن المستندات الآتية:

- أ- اليومية العامة
- ب- دفتر الأستاذ (حسابات تفصيلية)
- ج- جرد وموازنة
- هـ- سجل اصول ثابتة

المادة ١٥ -

يجب أن تُرقم صفائح سجلات المحاسبة وتصدّق من مكتب صندوق التقاعد المؤلف وفق المادة ٥ من هذا النظام.

المادة ١٦ -

يمسك لكل طبيب ملف خاص تقيّد فيه المبالغ التي يدفعها لصندوق التقاعد بموجب ايصالات تضم نسخة عنها الى الملف.

المادة ١٧ -

تدون الرواتب التقاعدية في سجل خاص وفي سجل عام مع ذكر ارقام مستندات الدفع الخاصة بها.

المادة ١٨ -

تنظم بالرسوم المجبة جداول يومية تدون في المحاسبة وفقاً للأصول.

المادة ١٩ -

تُتبع في أعمال البرامج الإستثنائية والمبيعات والمناقصات وطلب العروض الأساليب العامة المنصوصة في قانون المحاسبة العامة المطبقة في الدولة أو ما يمكن أن يحلّ محلّها في المستقبل.

المادة ٢٠ -

في كلّ سنة مالية ، على لجنة ادارة صندوق التقاعد إنتداب شركة محاسبة مجازة تقوم بتدقيق الحسابات وتقديم تقرير عنها إلى لجنة التقاعد، وترفعها الى مجلس النقابة، فيقدّمه إلى الجمعية العمومية لمناقشته وأخذ الموافقة عليه وتصديقه.

المادة ٢١ -

تنظّم بكلّ الرسوم والواردات المقبوضة إيصالات رسمية ذات أرومة وأرقام متسلسلة ممهورة بخاتم صندوق التقاعد يوقعها الموظف أو الموظفون المسؤولون المنتدبون من قبل لجنة التقاعد.

المادة ٢٢-

تُصرف الأموال من قبل لجنة التقاعد بموجب اشعارات صرف موقّعة من قبل النقيب وأمين صندوق التقاعد وأمين سرّ التقاعد.

المادة ٢٣-

تُعتبر أوراق التمتع الخاصة (الطابع الطبي) أوراق ذات قيمة وتراقب عملية الطبع لجنة منتدبة عن لجنة إدارة صندوق التقاعد تحت إشراف مندوب وزارة المالية وفقاً للمادة ١٢ من قانون التقاعد. بموجب محضر رسمي وتُسَلَّم مباشرة إلى المسؤول، على أن تُقيّد قيمتها حالاً في الحسابات الخاصة فتُسَدَّد تدريجياً عند البيع.

المادة ٢٤-

على لجنة إدارة الصندوق أن تضع في كلّ سنة موازنة الإعتمادات. وهي تشمل:

- أ- الواردات الملحوظة بجميع بنودها.
 - ب- النفقات الإدارية الملحوظة.
 - ج- الرواتب التقاعدية المقرّرة والمتوقّعة تقريرها.
 - د- تعويض المساعدات الموقّعة والمنح.
 - هـ- الإحتياطي والوفر الملحوظين.
- تُصدّق هذه الموازنة في الجمعية العامة في إجتماعها السنوي العادي.

المادة ٢٥ -

الغني النظام الداخلي السابق لصندوق تقاعد اطباء الاسنان في لبنان-بيروت- الصادر بتاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وأُبدل به النظام الداخلي الحالي الذي أقرته الجمعية العامة بمقتضى صلاحياتها المنصوصة في المادة ٢٧ من القانون رقم ٢٠٠٢/٤٨٦ «تعديل المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٣٣ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ «انشاء صندوق تقاعد اطباء الاسنان» الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٢.

صدّق النظام الداخلي

وزير الصحة العامة

سليمان فرنجية

بيروت في ١١-٧-٢٠٠٣